

Welche Voraussetzungen muss eine **technische Erfindung** gemäss dem Schweizer Patentgesetz **kumulativ** erfüllen, um ein Erfindungspatent zu erhalten? (1 Punkt pro korrektes Kreuz)

	RICHTIG	FALSCH
Die Erfindung muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein.		
Die Erfindung muss lediglich praktisch nützlich sein und eine wirtschaftliche Verbesserung bringen.		
Die Erfindung muss vom Stand der Technik abweichen, auch wenn sie bereits veröffentlicht wurde.		
Die Erfindung muss einen gesellschaftlichen Nutzen haben und vom Bund anerkannt werden.		

Rechte der betroffenen Person im Zusammenhang mit Datenschutz (1 Punkt pro korrektes Kreuz)

	RICHTIG	FALSCH
Auskunft über bearbeitete Personendaten		
Recht auf Löschung in jedem Fall		
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten		
Recht auf Datenherausgabe oder -übertragung		
Recht auf Schadenersatz bei Datenschutzverletzungen		

Die Firma SwissTech AG möchte wichtige Lieferverträge mit Kunden digital signieren. Der Vertriebsleiter Thomas arbeitet teilweise im Homeoffice und nutzt dort seinen privaten Laptop. Die IT-Abteilung muss nun die technische Lösung implementieren.

Welche zwei Massnahmen sind entscheidend, um eine digitale Signatur gemäss dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) rechtssicher zu gestalten? (1 Punkt pro korrektes Kreuz)

	RICHTIG	FALSCH
Thomas erhält einen USB-Token (QSCD) mit seinem qualifizierten Zertifikat und seinem privaten Schlüssel, den er auch auf seinem privaten Laptop verwenden kann.		
Die IT-Abteilung installiert eine Software, die den privaten Schlüssel von Thomas zentral auf dem Firmenserver speichert, um den Zugriff von überall zu ermöglichen.		
Die SwissTech AG schliesst einen Vertrag mit einem anerkannten Zertifizierungsdiensteanbieter (SwissSign), der qualifizierte Zertifikate gemäss ZertES ausstellt.		
Thomas verwendet seine bestehende E-Banking-Signatur, da diese bereits von seiner Bank überprüft wurde.		
Die signierten Verträge werden als normale PDF-Dateien auf dem Firmen-NAS abgelegt, ohne zusätzliche Sicherheitsmassnahmen.		

Wartungsvertrag (1 Punkt pro korrektes Kreuz)

	RICHTIG	FALSCH
Die Software-Lizenzierung ist ein typischer Innominatkontrakt.		
Beim Wartungsvertrag geht es darum, dass die Funktionalität einer Anwendung wie vereinbart über Dauer bestehen bleibt.		
Wartungsverträge sind immer Werkverträge, weil oft Updates geschuldet sind.		
AGB folgen im Unterschied zu B2C-Verträgen unterschiedlichen Regeln, wenn Sie für B2B-Kunden erstellt wurden.		
Der Software-Anbieter kann vom Lizenznehmer verlangen, dass dieser die Wartung einzig bei ihm in Auftrag gibt.		

Die Schweizer Firma **InnoTech GmbH** hat zwei Erfindungen entwickelt:

Erfindung A: Smarte Türklingel mit Kamera und Bewegungssensor

Erfindung B: Fitness-App, die individuelle Trainingspläne berechnet und direkt auf Herzfrequenzsensoren von Smartwatches zugreift

Erfindung A wurde bereits auf einer internationalen Messe präsentiert, aber noch nicht publiziert.

Erfindung B enthält innovative Algorithmen, jedoch ohne physische Hardwareverbindung.

Aufgaben:**Patentierbarkeit prüfen:**

Beurteilen Sie, ob die beiden Erfindungen in der Schweiz patentierbar sind.

Diskutieren Sie insbesondere den „technischen Beitrag“ der Fitness-App.

Begründen Sie Ihre Abwägung anhand der **Patentgesetz-Artikel**.

Prüfung durch das IGE & Risiken:

Beschreiben Sie, welche Prüfung das IGE standardmässig durchführt.

Diskutieren Sie **Risiken**, die mit einer Patentanmeldung in der Schweiz verbunden sind (z. B.

Nichtigkeitsrisiko, Neuheitsverlust bei Präsentation im Ausland).

Strategische Empfehlung:

Welche Erfindung würden Sie priorisiert anmelden?

Begründen Sie Ihre Empfehlung unter Berücksichtigung von **Prüfung, Kosten, Erfolgsaussichten und**

Schutzwirkung.

Am Ende: Kurzes Schlussfazit erstellen